

HAMD FARUQ ASY-SYAIKH

Makalah Terjemahan dengan Penyesuaian

RINGKASAN HUKUM ZAKAT KONTEMPORER

Penjelasan tentang zakat secara komperhensif.
Dilengkapi dengan bagan-bagan. Dan beberapa
pandangan seputar zakat kontemporer.

PDF Gratis Untuk Disebarluaskan



**DEVIN HALIM WIJAYA
ABDURRAHMAN ZAHIER**

1. Definisi

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang Allah azza wa jalla wajibkan (untuk dibayarkan) kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya yang disebutkan dalam kitabnya yang mulia, dan zakat juga merupakan nama atas harta yang dikeluarkan orang yang berzakat.

2. Hukum

Zakat wajib hukumnya atas muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat zakat yang akan dijelaskan kemudian.

Berfirman Allah ta'ala :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكَوَّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُّهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
(35) لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (34) "(Ingatlah) pada hari ketika emas dan

perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (35)

Dan disebutkan dalam hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ketika mengutus Muadz *radhiyallahu anhu* ke Yaman :

و أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقراءهم(رواه الجماعة)

Dan beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka dalam harta-harta mereka sedekah (zakat) diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka (HR. Al-Jamaah)

3. Syarat Wajib Zakat

1. Harta zakat harus dimiliki mukallaf (orang yang kena kewajiban zakat) dengan kepemilikan penuh
2. Harta harus bisa bertumbuh atau menerima pertumbuhan secara hukum

3. Harta harus mencapai nishab syari'i yaitu :

- a. Uang, hasil tambang, dan barang dagangan (85 gram emas 24 karat atau 96 gram emas 21 karat)
 - b. Tumbuhan dan buah-buahan (5 wasaq yaitu 653 kilogram)
 - c. Hewan ternak (unta, sapi, dan kambing) (sesuai jumlahnya)
 - d. Rikaz (yaitu harta yang dikeluarkan dari dalam tanah) (tidak ada nishab dan zakatnya 25%)
- Harta zakat harus terbebas dari hutang jatuh tempo, maka harta tersebut harus dikurangi hutang jatuh tempo dulu
 - Harta zakat harus mencapai setahun setelah mencapai nishab kecuali zakat tumbuhan dan rikaz
 - Harta zakat harus halal dan thayyib, adapun harta haram maka ia kehilangan syarat kepemilikan dan

harus diberikan untuk maslahat umum kaum muslimin

4. Penerima Zakat

Zakat disalurkan kepada 8 ashnaf yang disebutkan dalam alqur'an surat at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(60)

1. Fakir : orang yang pendapatannya 0-49% dari kebutuhan hidupnya

2. Miskin : orang yang pendapatannya 50-99% kebutuhan hidupnya
3. Amil : orang yang mengumpulkan zakat dan menyalurkannya
4. Muallaf : orang nonmuslim yang diharapkan keislamannya, dan orang yang baru masuk islam yang diharapkan keteguhannya diatas islam
5. Riqob : hamba sahaya
6. Gharim : orang yang berhutang untuk tujuan syar'i yang tidak menemukan harta untuk melunasi hutang tersebut
7. Fi sabilillah : mujahid, dai, penuntut ilmu agama dan semacamnya
8. Ibnu sabil : musafir yang terpisah dari kelompoknya

5. Cara Hitung Zakat

Pertama harus diketahui apakah harta yang ada sudah mencapai nishab atau belum, dan menghitung nishab tersebut sebagai berikut :

- A. Harga 1 gram emas x 85:nishab zakat
(yaitu batas terbawah harta wajib zakat)
- B. Nilai total harta (jika mencapai nishab)
dikurangi setiap hutang yang akan jatuh
tempo selama setahun (jika ada)
- C. Hasilnya dikali 2,5% atau cara lainnya
adalah hasil b dibagi 40

6. Kaidah Umum Terkait Zakat

- a. Hukum asalnya adalah membayar zakat
pada waktu wajib dikeluarkannya, dan
selayaknya bagi seorang muslim untuk
mengkhhususkan hari-hari tertentu dalam
setahun untuk menghitung zakat hartanya
dan mengeluarkannya
- B. Kewajiban zakat tidak hilang disebabkan
sudah terlewat waktunya, namun tetap
wajib atas muzakki untuk membayar zakat
tahun-tahun sebelumnya dengan mengira-
ngira nilai harta yang kena zakat

- C. Diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya dalam keadaan darurat
- D. Zakat tidak harus dibayarkan ke seluruh 8 ashnaf, boleh hanya ke sebagiannya
- E. Jika muzakki tidak menemukan harta yang ia bisa membayar zakat darinya maka zakat itu menjadi hutang dalam tanggungannya sampai ia menemukan harta tersebut
- F. Harta-harta yang serupa hukumnya dalam zakat digabung menjadi satu dalam perhitungan zakat seperti uang+emas dan perak+barang dagangan+saham
- G. Hukum asalnya adalah mengeluarkan zakat dari jenis harta yang semisal dengan harta terkena zakat, maka zakat uang harus dikeluarkan dengan uang, namun boleh bagi muzakki untuk membeli barang lain dari zakatnya jika ia melihat maslahat didalamnya

H. Orang yang diberikan harta zakat tidak harus diberitahu bahwa dana yang ia terima adalah dana zakat

Hukum Memberikan Zakat Kepada Kerabat Dan Keluarga

Illat	Hukum	Jenis Kerabat
Karena Termasuk Bagian Yang Harus Mendapatkan Nafkah	Tidak Boleh	Bapak Dan Ibu
Karena Termasuk Bagian Yang Harus Mendapatkan Nafkah	Tidak Boleh	Kakek Dan Nenek
Karena Termasuk Bagian Yang Harus Mendapatkan Nafkah	Tidak Boleh	Anak

Karena Termasuk Bagian Yang Harus Mendapatkan Nafkah	Tidak Boleh	Istri
Jika Termasuk 8 Ashnaf	Boleh	Suami
Jika Termasuk 8 Ashnaf	Boleh	Saudara Laki Maupun Perempuan
Jika Termasuk 8 Ashnaf	Boleh	Paman Dan Bibi Dari Bapak
Jika Termasuk 8 Ashnaf	Boleh	Paman Dan Bibi Dari Ibu
Jika Termasuk 8 Ashnaf	Boleh	Kerabat Lainnya

7. Jadwal Harta Zakat Kontemporer

A. Zakat Harta (Uang Dan Lainnya)

Hukum	Jenis harta
Dikenai 2,5% dari nilai pasar	Emas, perak, permata, dan batu mulia untuk

	kepentingan investasi
Tidak kena zakat jika kuantitasnya masih dalam adat penggunaan sebagai perhiasan, jika kuantitasnya besar diluar kebiasaan maka yang tersisa dikenakan zakat 2,5% dari nilai pasar	Emas dan perak untuk perhiasan pribadi wanita
Tidak kena zakat, wajib menurut beberapa ulama jika kuantitasnya besar diluar kebiasaan maka yang tersisa dikenakan zakat 2,5% dari nilai pasar	Permata, batu mulia, dan platinum untuk penggunaan pribadi
Dikumpulkan bersama harta lain dan dizakati senilai 2,5%	Uang kertas
Dikumpulkan bersama harta lain dan dizakati senilai 2,5%	Rekening giro

Dikumpulkan bersama harta lain dan dizakati senilai 2,5%	Rekening tabungan dengan berbagai jenisnya
Dizakati senilai 2,5% dari nilai pasar ketika dikeluarkan zakat	Saham yang digunakan untuk daily trading
Terdapat beberapa keadaan : • Jika perusahaan sudah membayar zakat maka tidak dibayarkan lagi zakatnya • Jika perusahaan mengumumkan bagian yang kena zakat maka zakat itu dikeluarkan berdasarkan perhitungan (bagian kena	Saham untuk investasi dan mendapatkan dividen

zakat x jumlah saham) • Jika perusahaan tidak memberitahu maka pemegang saham bisa berijtihad tentang bagian yang kena zakat lalu dikalikan jumlah saham, jika ia tidak bisa melakukannya maka ia boleh menzakatkan dividen yang diterimanya saja sebesar 2,5% jika mencapai haul atau digabungkan bersama harta lain dalam zakatnya	
---	--

Tidak wajib zakat karena pegawai tersebut belum bisa melakukan apapun dengan dana tersebut. Jika ia sudah menerima dana tersebut dan sudah melewati haul maka dizakatkan beserta harta lainnya dalam tahun yang sama	Hak pegawai dalam bpjs dan dana pensiun yang belum diterima
Tidak kena zakat, namun dikumpulkan dan dizakatkan bersama harta lainnya	Gaji bulanan pegawai
Jika mengikuti program bersifat opsional maka zakatnya sebagai berikut: a. Dana yang dibayar pegawai: dizakatkan bersama keuntungannya sebesar 2,5%	Program tabungan karyawan

meskipun belum bisa diambil dana tersebut B. Dana yang diberikan perusahaan sebagai hibah : jika belum diterima maka tidak dizakatkan dan jika sudah diterima dan melewati setahun maka dizakatkan, karena akad hibah menjadi lazim dengan diterimanya dana tersebut	
Dizakatkan dengan menghitung semua perubahan tersebut bersama jumlah asli dana direkening tersebut pada waktu mengeluarkan zakat,lalu jumlah keseluruhan dana tersebut dizakatkan sebesar 2,5% meskipun sebagian	Perubahan dana rekening baik kredit maupun debit

dana tersebut belum sampai haul. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada harta yang sudah mencapai haul, adapun tambahan selama masa menunggu haul maka tidak terkena zakat	
Dizakatkan jika sudah mencapai haul dan belum digunakan untuk kebutuhan lain	Dana tabungan untuk haji, menikah, beli mobil dan lain sebagainya
Tidak dizakatkan	Rumah dan pondasinya serta mobil pribadi
Dizakatkan berdasarkan nilai pasarnya jika sudah mencapai haul	Properti yang disiapkan untuk dijual-baik sudah jadi atau masih dalam proses pembangunan-

	dan dia dimiliki oleh perusahaan property
Dizakatkan upahnya jika sudah dikurangi kebutuhan dasar dan digabung bersama harta lainnya	Properti yang disewakan
Dizakatkan ketika hanya ingin dijual ketika sudah mencapai haul dan kepemilikannya sudah melewati satu tahun	Properti yang disimpan dan tidak termasuk dalam bisnis properti namun akan dijual jika dibutuhkan atau jika harganya sedang tinggi
Dizakatkan berdasarkan valuasi dihari ketika zakat dikeluarkan, adapun keuntungannya maka tidak dizakatkan kecuali setelah melewati haul	Barang dagangan atau stok dagangan
Tidak dizakatkan kecuali jika ingin	Hasil laut

dijual, maka dikeluarkan pada saat haul dengan nilai pasar	
Tidak kena zakat	Bangunan pabrik dan peralatan produksi
Dizakatkan jika sudah diterima sekali saja	Piutang
Tidak boleh, meskipun sebagian ulama membolehkannya	Membebaskan hutang dan menganggapnya sebagai zakat
Dizakatkan jika sudah melewati setahun setelah diterima	Harta waris yang sudah diterima
Tidak kena zakat	Harta wakaf social
Dizakatkan pertumbuhannya sebesar 2,5%	Harta wakaf keluarga
Dizakatkan dengan menggabungkan semua setoran bulanan ketika haul dengan perhitungan bahwa dana tersebut	Arisan

adalah hutang untuk orang yang akan dapat jatah	
---	--

2.Zakat Tumbuhan Dan Buah-Buahan

Hukum	Jenis harta
Setiap jenis dipisahkan dalam perhitungan nishab,dan dizakatkan sebagai berikut : 5% bila menggunakan irigasi buatan 10% bila menggunakan irigasi alami 7,5% bila menggunakan irigasi campuran	Jika jenis tanamannya berbeda-beda
Tidak dizakatkan kecuali jika ingin dijual, maka dizakatkan seperti	Buah-buahan dan sayuran

zakat barang dagangan	
Tidak kena zakat	Pekerjaan yang belum selesai dalam perusahaan pertanian
Tidak kena zakat	Bahan produksi seperti pupuk, pestisida dan lain sebagainya
Dizakatkan hasilnya saja sesuai persentase pembagian kedua pihak	Tanah muzara'ah, mugharasah dan lain sebagainya
Zakat pertaniannya hanya dibayar oleh penyewa saja	Tanah pertanian yang disewakan

3. Zakat Hewan Ternak

Hukum	Jenis harta
Dizakatkan seperti zakat barang dagangan (2,5%)	Hewan ternak yang disiapkan untuk dijual

Tidak kena zakat	Hewan ternak pekerja seperti sapi bajak
Tidak kena zakat kecuali jika disiapkan untuk dijual	Hewan lain selain unta sapi dan kambing
Dizakatkan jika disiapkan untuk dijual	Susu, wol, dan telur
Tidak kena zakat	Ayam petelur
Berdasarkan table berikut	Unta sapi dan kambing gembala

Kambing :

1. 40-120 : 1 ekor kambing
2. 121-200 : 2 ekor kambing
3. 201-300 : 3 ekor kambing

Lalu setiap 100 kambing dizakatkan 1 ekor kambing

Hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan hewan zakat :

- a. Hewan jantan
- b. Hewan cacat

- c. Hewan tua yang sudah memasuki senja usianya
- d. Hewan yang masih bisa menghasilkan susu
- e. Hewan yang sebentar lagi melahirkan
- f. Hewan yang sedang digemukkan dan disiapkan untuk dimakan
- g. Hewan yang berkualitas sangat buruk atau sangat baik

Unta :

- a. 5-9 : 1 ekor kambing
- b. 10-14 : 2 ekor kambing
- c. 15-19 : 3 ekor kambing
- d. 20-24 : 4 ekor kambing
- e. 25-35 : bintu makhad(unta berumur satu tahun)
- f. 36-45 : bintu labun(unta berumur 2 tahun)
- g. 46-60 : hiqqoh(unta berumur 3 tahun)
- h. 61-75 : jadz'ah(unta berumur 4 tahun)
- i. 76-90 : 2 bintu labun

- j. 91-120 : 2 hiqqoh
- k. 121-129 : 3 bintu labun

Lalu setiap 40 unta dizakatkan 1 bintu labun dan setiap 50 unta dizakati 1 hiqqoh

Sapi :

- a. 30-39 : 1 tabi/tabiah (sapi jantan/betina berusia satu tahun)
- b. 40-59 : 1 musinnah (1 sapi betina berusia 2 tahun)
- c. 60-69 : 2 tabiah (2 sapi betina berusia 1 tahun)

Lalu setiap 30 sapi dizakatkan 1 sapi berusia satu tahun dan setiap 40 sapi dizakatkan 1 sapi berusia 2 tahun

Sumber:

ملخص أحكام الزكاة لحمد فاروق شيخ

Ringkasan hukum zakat oleh Hamd Faruq
Asy-Syaikh

Dibuat oleh Yayasan Kaf Insaniyah (الكاف
الإنسانية)